

1511816-31.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... comprovada a autoria do crime de roubo circunstanciado (CP, art. 157, §2º). Portanto, quanto à materialidade do roubo, existem provas suficientes de que o assalto aconteceu conforme exposto na denúncia.

No que diz respeito à autoria, todas as provas produzidas indicam que o réu, em concurso de agentes, efetivou o roubo mediante grave violência e grave ameaça. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1511816-31.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1511816-31.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

JONH SOARES DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Gabriel Ferreira Gonçalves, devidamente qualificado nos autos na fl. 15, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 14/maio/2022, por volta das 14h05, na Rua Luzilândia, 199, Vila Matilde, nesta cidade, em concurso e com unidade de desígnios com John Soares dos Santos (falecido), teria tentado subtrair, em proveito de ambos, com emprego de violência física e grave ameaça, simulando porte de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em um veículo, marca T Cross, placas FUR5J25, de propriedade da ofendida Maria Eliete Fabbro.

Diz a denúncia que, nas circunstâncias acima descritas, John e Gabriel avistaram a vítima estacionando um veículo T Cross na via pública e decidiram roubá-lo; ato seguinte, simulando porte de arma sob as vestes, com as mãos na cintura, ambos ladearam o auto e anunciaram o assalto, dizendo para que a motorista não gritasse,

porque estavam armados, contudo, assustada, Maria gritou por socorro; em resposta, John empregou violência física contra Maria e, após luta corporal, lançou a ofendida ao solo, permanecendo ele em pé, próximo ao lado do motorista, com a porta aberta, enquanto Gabriel se posicionou no banco do passageiro e passou a verbalizar ao seu comparsa para que atirasse contra a vítima; na sequência, o filho da ofendida, Ícaro Fabbro de Santana, aluno da academia da polícia militar, até então no interior de uma residência próxima ao local dos fatos, em um churrasco, ouviu os gritos de socorro de sua genitora e saiu do imóvel em que estava, quando se deparou com Gabriel pedindo a John que atirasse contra Maria, estando este com as mãos na cintura, como se estivesse armado, após o que sacou sua arma e alvejou John, que, então, tentou se evadir do local e caiu ao solo logo adiante, sem consumir o delito, por circunstâncias alheias às vontades do denunciado e de seu comparsa; ato contínuo, Gabriel foi detido e a polícia militar foi acionada; rapidamente, os policiais militares se fizeram presentes e socorreram John até o Hospital Santa Marcelina, mas ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A denúncia (fls. 59/60) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/54) e foi regularmente recebida em 26/maio/2022 (fls. 61/63).

A citação/notificação ocorreu de modo regular (fl. 74), apresentando o réu sua resposta à acusação (fl. 83).

A prova oral proposta foi produzida em audiência, ocasião em que vítima e três testemunhas foram ouvidas (áudio audiência virtual sistema Teams), interrogando-se o denunciado ao final (áudio audiência virtual sistema Teams).

Nas suas alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos exatos termos da denúncia; a Defesa pediu pela absolvição diante da fragilidade probatória; em pedido subsidiário, em caso de condenação requereu a compensação entre agravante e atenuante, aplicação do redutor máximo da tentativa, fixando-se regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto.

É o relatório.

Decido.

Ao final da instrução verificou-se que os fatos descritos na denúncia restaram demonstrados de sorte que se impõe o acolhimento da pretensão punitiva.

Quando interrogado por esse subscritor, o réu Gabriel Ferreira Gonçalves, 24 anos, confessou a autoria delitiva; na ocasião, após sair de uma balada, resolveram assaltar a senhora que estava estacionando o carro; a ideia foi de John; na sequência, os dois correram e abordaram a vítima; não conseguiram ligar o carro; a senhora abriu a porta tentando impedir o roubo; houve luta corporal entre John e a senhora; na sequência, houve disparos e John foi atingido (áudio sistema SAJ).

Vejamos a prova do contraditório.

A vítima Maria Eliete Fabbro contou que, ao retornar do mercado estacionou seu carro do lado de fora; ao descer, foi abordada por dois rapazes; colocaram a mão na cintura como se tivessem armados, exigindo a entrega da chave, mandando que não gritasse; começou a gritar e entrou em luta contra eles, foi jogada ao chão; se levantou e tentou abrir a porta do carro; pessoas ouviram e vieram em seu auxílio; Ícaro veio ajuda-la e foi atrás daquele que estava fora do carro, terminando por atirar nele; o rapaz que estava dentro do carro foi preso; não conseguiu reconhecer o réu através do Teams; não houve reconhecimento pessoal no DP; por causa da luta ficou machucada passando por exame de corpo de delito (áudio sistema SAJ).

A testemunha Adriano Roda dos Santos, policial militar, disse que recebeu notícia, via COPOM, solicitando apoio ao policial militar; no local, encontrou indivíduo caído ao chão e o outro rendido (áudio sistema SAJ).

Ícaro Fabbro de Santana, filho da vítima e policial militar, ouvido como informante, narrou que sua mãe havia ido ao mercado; ao retornar, estacionou na frente da casa; na sequência, ouviu ela o chamar, pedindo socorro; ouviu dois caras gritando pra ela, dizendo que a matariam; o que estava ao lado do motorista fez menção de estar armado; interveio, efetuou disparo contra aquele que estava em luta corporal; ele faleceu; na sequência rendeu o outro comparsa; reconheceu o réu através do Teams (áudio sistema SAJ).

Como se vê, todas as provas colhidas por ocasião do contraditório indicam que o acusado participou do roubo, ocasião em que, na companhia do comparsa falecido,

abordaram a vítima, agrediram Maria Eliete e tentaram subtrair seu veículo, momento em que o filho da ofendida impediu a consumação do crime.

Os depoimentos acima estão em perfeita simetria com as demais provas colhidas nos autos, restando comprovada a autoria do crime de roubo circunstanciado (CP, art. 157, §2º).

Portanto, quanto à materialidade do roubo, existem provas suficientes de que o assalto aconteceu conforme exposto na denúncia.

No que diz respeito à autoria, todas as provas produzidas indicam que o réu, em concurso de agentes, efetivou o roubo mediante grave violência e grave ameaça.

Não há que se falar em afastamento da qualificadora do concurso de agentes, haja vista a ausência de liame subjetivo entre os agentes. Quando um indivíduo facilita a execução do roubo, exerce constrangimento à liberdade da vítima mediante vigília desta e do local, bem como auxilia o comparsa na subtração da res furtiva, adere na conduta daquele.

O coeso relato da vítima, indicando inclusive a dinâmica do ocorrido, demonstrou que os agentes agiram em comunhão de esforços e conjugação de vontades, razão pela qual referida qualificadora não deve ser afastada.

Ressalte-se que a idoneidade ofensiva e o potencial lesivo do crime estão demonstrados através da vítima que foi firme ao afirmar a presença de dois assaltantes, situação essa que indica a ocorrência da majorante do concurso de agentes.

Assim, a causa de aumento de pena do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II) está consubstanciada nos elementos de prova colhidos e acima ressaltados, não havendo qualquer dúvida de que tenha, efetivamente, se configurado.

Conclui-se, então, que a pretensão punitiva deduzida em Juízo procede integralmente. A materialidade e a autoria estão comprovadas.

Em que pese o esforço da Defesa, há que se concluir que a autoria delituosa é certa e repousa sobre os acusados. É o quanto basta à condenação.

Note-se que, não existe qualquer indício, informação ou razão séria que possa levar este Magistrado a crer que a vítima tenha falseado a verdade, imputando ao réu, falsamente, o crime.

E, a palavra da vítima, aliada ao depoimento do informante Ícaro, seu filho, que reconheceu o réu como o criminoso que assaltou sua genitora, se reveste de relevante valor probatório e consiste em elemento seguro para o convencimento condenatório.

Vale ressaltar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é preponderante, até porque foi ela quem teve contato direto com o criminoso e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes. Ressalto que não há que se por em dúvida a palavra da ofendida, vez que não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoa inocente.

No mais, todas as provas produzidas indicam que o acusado efetivou o roubo tentado, pois em nenhum momento teve a posse tranquila de qualquer bem da vítima.

Por fim, a Defesa procurou encontrar inconsistências na prova produzida, em especial no que tange à autoria do delito, mas, no entanto, não logrou êxito, somente conseguindo apresentar hipóteses sem maior relevância jurídica.

Desta forma, conclui-se que o acusado realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante suas culpabilidades, impõem-se a condenação e as penas que passo a dosar, eis que em seus benefícios não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA:

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art.65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 4ª edição, Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à

conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Examinemos as chamadas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

O réu é reincidente (fl. 37 - processo 1502284-38.2019).

Assim e diante que as diretrizes do artigo 59 não lhe são favoráveis, vez que durante a ação delitiva, além de machucar a ofendida, seu comparsa foi alvejado e veio à óbito, sua pena base deverá ser fixada 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal chegando a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase, efetuo a compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão e mantenho a pena no patamar anterior encontrado.

Sobre tal pena base incidirá o acréscimo de 1/3 (um terço), referente à causa de aumento da pena do concurso de agentes, chegando-se à pena de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesesseis) dias multa.

Em virtude da tentativa, tendo em vista que houve luta corporal, morte de um dos roubadores, efetuo a diminuição de 1/3 (um terço), chegando a pena final de 4 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias multa, a qual torno definitiva ante a ausência de outras modificadoras aplicáveis.

Por serem parcas as informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

REGIME DE PENA

Delito de tal ordem se cumpre, necessariamente, em regime fechado (JUTACrim 94/334; Revista de Julgados e Doutrina do TACrim 16/145).

Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica ante a gravidade do delito cometido pelo réu, em especial ante o fato de se tratar de roubo praticado em concurso de pessoas, meio executório este que implicou numa maior exposição da vítima ao perigo real.

A sociedade, em especial nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, em especial ante a abundância de delitos contra os patrimônios praticados cada vez de modo mais frio e arrojado.

O roubo circunstanciado foi praticado com atrevimento. Os acusados investiram contra vítima indefesa, submetendo-as a graves ameaças, mantendo-as a toda sorte de riscos, medos e incertezas.

D e c i s ã o.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA deduzida em juízo e o faço para declarar o réu Gabriel Ferreira Gonçalves, qualificado nos autos na fl. 15, incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime inicial fechado - da pena de 4 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa.

A espécie de delito praticado veda qualquer substituição ou favor legal aos condenados.

Deixo de determinar o lançamento do nome dos réus no Rol dos Culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista que o acusado acompanhou a instrução processual encarcerado pelo processo, estando presentes, nesse momento, os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, não lhe faculto o direito de recorrer desta em liberdade.

Recomende-se na prisão em que se encontram custodiado.

Expeça-se guia de recolhimento para início da execução.

Por fim, deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser ele

beneficiário da gratuidade judiciária, vez que representado pela Defensoria Pública.

P. I.C. e, oportunamente, archive-se.

São Paulo, 3 de agosto de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.